1. 유사품을 조심하라

› 우리가 생각한 아이디어는 다른 사람도 생각할 가능성이 높으므로 **특허출원을 하기 전에 특허조사**를 먼저 하여 특허 받을 수 있는지 알아 보아야 한다.

› 이러한 사전 특허조사가 없이 특허출원 을 하면 특허를 등록 받기도 어렵고, 등록 받더라도 다른 **특허를 침해하는 경우가 발생**할 수 있다.

› 특허를 받기 위해서는 이미 알려진 유사한 기술과 다른 **새로운 점**이 있어야 하고, 그 유사한 기술보다 향상된 **기술적인 진보**가 있어야 한다.

› 새로운 점과 진보된 점을 판단하기 위해서는 **발명을 기재한 청구항의 각 구성마다 따로 비교**해 보도록 한다.

› 특허출원 하였다고 나에게 발명에 대한 독점권이 바로 주어지는 것은 아니다.

› 특허 등록이 되어 **특허권을 받은 후**에 다른 사람에게 나의 발명을 **모방하지 못하도록 권리를 행사**할 수 있다.

› 특허가 등록 되기 전에는 반드시 **비밀로써 관리**하여야 하고, 사업을 준비하여 빠른 시일 내에 사업을 개시해야 한다면 **'우선심사'를 신청**하도록 한다.

2. 비즈니스 영토의 확장

› 특허권은 **특허를 등록 받은 국가에서만 권리 행사**를 할 수 있다.

› 따라서, 외국에서 특허권을 행사하려면 그 해당 국가에 특허를 출원하여 등록 받아야 한다.

› 이러한 외국에 특허 출원 하는 방법은 **개별국 특허출원** 또는 **PCT 출원** 방법이 있다.